

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1251/2537

นายสัญญาชัย ปิยะวัฒน์

โจทก์

นางสุรัสวดี ปิยะวัฒน์หรือเล็กคง

จำเลย

นางสุรัสวดี เล็กคง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยังมีได้ดำเนินการบังคับคดี จึงไม่ปรากฏเหตุที่ศาลจะสั่งตามคำร้องของ จำเลย ฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัย ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่มีสาระแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา พิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมว่า ข้อ 1.โจทก์และจำเลยจะหาคนมาซื้อที่ดินพิพาทในราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 15,000 บาท หากฝ่ายใดหาคนมาซื้อได้ในราคาที่สูงกว่า ก็ให้ขาย แก่ผู้ให้ราคาสูงสุด ถ้าไม่สามารถขายได้ตามราคาขั้นต่ำภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2535 ให้ทั้งสองฝ่ายนำที่ดินพิพาท ออกขายทอดตลาดทันทีแล้วนำเงินได้สุทธิจากการขายทอดตลาด แบ่งเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน แบ่งแก่นางจาริณีปิยะวัฒน์และจำเลยคนละหนึ่งส่วน แล้วนำเงิน 160,000 บาท จากส่วนที่เหลือ ใช้คืนแก่จำเลย เหลือเท่าใดให้แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อบอกแก่นายสุริ

พงษ์นายกรกับนางสุนิภา ภายใน 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาด ซึ่งทนายโจทก์กับทนายจำเลยจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจำเลยจะโอนส่วนของตนในที่ดินโฉนดเลขที่ 4984 แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครแก่นางจริณีในวันที่ได้รับเงินส่วนแบ่ง มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ข้อ 2. โจทก์โดยทนายโจทก์ จะดำเนินการถอนฟ้องจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5000/2534 ของศาลแพ่งธนบุรี ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ สุดแต่คดีจะค้างพิจารณาอยู่ในศาลใด หากทนายโจทก์ บิดพริ้ว ให้ถือว่าฝ่ายโจทก์ไม่พอใจเรียกร้องส่วนได้ทั้งสี่ส่วน ตามความในข้อ 1 จากจำเลยอีก

จำเลยยื่นคำร้องว่า ทนายโจทก์บิดพริ้วไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษตามยอม ขอให้สั่งว่าฝ่ายโจทก์ไม่พอใจเรียกร้องส่วนได้ทั้งสี่ส่วนตามความในสัญญาข้อ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คู่ความชอบที่จะดำเนินการและบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษตามยอมอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่ศาล จะสั่งคำร้องนี้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 79)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์หมดสิทธิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเป็นคำขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงย้ำในผลแห่งคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น หาใช่มีกรณีที่โจทก์ได้

ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามผลแห่งคำพิพากษานั้นแล้วและจำเลยขอให้ศาลชั้นต้น ดำเนินวิธีการเพื่อบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามผลแห่งคำพิพากษานั้น แต่ประการใดไม่ คำขอของจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่คำขอให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังที่จำเลยเข้าใจ ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไร้สาระ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยยกคำร้องจำเลย คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์หมดสิทธิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเป็นคำขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงย้ำในผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น หาใช่มีกรณีที่โจทก์ได้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามผลแห่งคำพิพากษานั้นแล้วและจำเลยขอให้ศาลชั้นต้น ดำเนินวิธีการเพื่อบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามผลแห่งคำพิพากษานั้น แต่ประการใดไม่ คำขอของจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่คำขอให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังที่จำเลยเข้าใจ ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไร้สาระ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยยกคำร้องจำเลย คำคำร้องเป็นพับ

(วินัย วิมลเศรษฐ-นาม ยิ้มแย้ม-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น